

1530358-34.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344437/2021 - 02º D.P. BOM RETIRO, 22022248 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2344437 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO HENRIQUE CORNELIO DA ROSA

Juíza ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1530358-34.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530358-34.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344437/2021 - 02º D.P. BOM RETIRO, 22022248 - 02º D.P.

BOM RETIRO, 2344437 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FLAVIO HENRIQUE CORNELIO DA ROSA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

FLAVIO HENRIQUE CORNELIO DA ROSA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), no dia 17 de dezembro de 2021, por volta das 21h10, na Rua Helvetia, nº 55, bairro Santa Cecília, nesta cidade e capital de São Paulo, transportava e trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 20 (vinte) porções de droga popularmente conhecida como maconha (THC), com massa líquida de 29,2 gramas; 17 (dezesete) porções de cocaína em pó, com massa líquida de 16,2 gramas; e 07 (sete) porções de cocaína na forma popularmente conhecida como crack, com massa líquida de 112,9 gramas, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta da denúncia que segundo o apurado, na data e local acima descritos, o denunciado se dedicava à traficância, transportando e trazendo consigo, na via pública, os entorpecentes acima mencionados, além de uma balança de precisão. Relata a inicial que nesse contexto, guardas civis metropolitanos efetuavam patrulhamento fixo na região, oportunidade em que visualizaram o ora denunciado saindo da estação de trem de forma bastante nervosa e tentando acessar a Praça do Cachimbo.

Narra a exordial que diante da atitude suspeita, os guardas abordaram o denunciado e, realizada revista pessoal, foram encontradas com ele 20 (vinte) porções de droga popularmente conhecida como maconha, 17 (dezesete) porções de cocaína em pó e 07 (sete) porções de cocaína na forma popularmente conhecida como crack, além de uma balança de precisão.

Segundo a acusação, o denunciado declarou informalmente aos guardas que iria receber uma porção de crack como pagamento para realizar o transporte da droga para dentro do fluxo.

Expõe a denúncia que, preso m flagrante delito, o denunciado foi conduzido à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado, optou por permanecer em silêncio (fl. 12). Requisitada a realização de laudo de constatação provisório, confirmou-se que as substâncias encontradas em poder do denunciado tratavam-se de drogas (fls. 24/27).

Ao fim, a inicial acusatória aduz que as circunstâncias da prisão em flagrante do denunciado, surpreendido na posse de expressiva quantidade e diversidade de substâncias entorpecentes, todas já embaladas em porções individuais prontas para a disseminação, aliadas à apreensão de balança de precisão, não deixam dúvidas de que as drogas se destinavam ao comércio ilícito.

Por decisão exarada em 18 de dezembro de 2021, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 55/57).

O acusado foi citado (fls. 102/103).

A Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 106).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 04 de fevereiro de 2022 (fl. 108).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em suma, seja a presente ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em síntese, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos II ou VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da confissão espontânea do réu, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois as demais circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao acusado, que se encontra detido cautelarmente há mais de 02 (dois) meses; b) o afastamento da agravante mencionada na denúncia (art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal), uma vez que o estado de calamidade decretado em virtude da pandemia em nada contribuiu ou facilitou a execução do delito, devendo existir nexo entre a situação

vivenciada no período de calamidade pública e o crime cometido, sob pena de se caracterizar responsabilidade penal objetiva, refutada por nosso ordenamento jurídico; c) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal colhe foros de parcial procedência.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 05), Boletim de ocorrência (fls. 06/08), Auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), Laudo de constatação (fls. 24/27), Laudo de exame químico-toxicológico (fls. 98/101), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Consta do laudo de exame químico-toxicológico nº 412065/2021, acostado nos autos às fls. 98/101, resultado positivo para as substâncias cocaína (Itens "1" e "3") e tetrahydrocannabinol (Item 2).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo a testemunha Damião Alberto de Sousa Ferreira, guarda civil metropolitano, narrou, em síntese, que o réu estava saindo da estação junto com outra pessoa tentando acessar o fluxo da cracolândia. O depoente abordou o réu que portava entorpecente. A droga estava dentro de uma mochila que estava nas costas do réu. O réu alegou que o primeiro rapaz que tinha sido abordado era o dono desse material e ele pegaria uma porção de crack. O réu aparentava situação de rua. No momento da abordagem o rapaz que não tinha nada foi liberado. Reconhece o réu presente em audiência.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Josmar Martinez Serrano, guarda civil metropolitano, que narrou, em suma, que o réu foi abordado e estava com uma mala preta e foi encontrada com ele a droga e balança de precisão. A mochila estava nas costas do réu. Na hora o depoente abordou outro rapaz e a testemunha Damião abordou o réu. O réu alegou que iria ganhar um pouco de droga e R\$ 50,00. No interior da mochila tinha maconha, cocaína, crack e uma balança de precisão.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime de tráfico de drogas. Extraí-se de seu interrogatório, em síntese, que está com 30 anos de idade. Morava com a mãe e as vezes ficava na rua. Estava em livramento condicional. Teve uma falta grave durante o cumprimento da sua pena em razão de condenação anterior por crime de roubo consistente no rompimento da tornozeleira. Antes de tudo isso fazia grafite. Estava fazendo grafite em um muro que não era particular. Essa situação de tráfico foi verdade. Iria ganhar um grama de crack e R\$ 15,00 para levar a droga até a região do fluxo. Não conhece a pessoa que entregou a mochila ao interrogando. Tinha que entregar a uma pessoa dentro do fluxo.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469:

"(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos guardas civis metropolitanos foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos guardas civis metropolitanos quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e diversidade das drogas apreendidas (crack, maconha, cocaína); b) pela considerável quantidade de entorpecentes; c) pela forma de acondicionamento das drogas; d) pelas circunstâncias da prisão; e) pela apreensão de uma balança de precisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu transportava e trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Por fim, não há como acolher o pedido formulado pela ilustre Defensoria Pública visando o reconhecimento de ilegalidade da prisão efetuada por guardas civis metropolitanos e a consequente nulidade do presente processo, pois, consoante jurisprudência assente, é possível a abordagem e a prisão em flagrante feita pela Guarda Civil Municipal, registrando-se que em situação de flagrante delito, a atuação dos agentes municipais tem amparo no disposto no artigo 301 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, vem a lume elucidativos julgados:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO IDÔNEO. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO FLAGRANCIAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. 1. Não de registra irregularidade na prisão em flagrante promovida por guardas municipais, estando suas condutas amparadas pelo art. 301 do Código de Processo Penal, que dispõe que qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, como ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes. 2. Conforme entendimento da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. (...)" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 661.569/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). (grifos nossos).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II In casu, a eg. Corte de origem consignou que a prisão se deu mediante fundada razão, que residiu na campana realizada após denúncia recebida pelos guardas municipais, que flagraram o ora agravante, em conjunto com adolescente, em intensa movimentação, típica de comércio ilícito de entorpecentes. Não obstante, houve a apreensão de drogas e dinheiro na ocasião, reforçando, concretamente, a necessidade da atuação dos policiais. III - A realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação e jurisprudência, sobretudo porque tratava-se de flagrante delito por tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de natureza permanente. IV - Nesse sentido, "assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os

integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal (HC n. 471.229/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1º/3/2019)" (AgRg no HC n. 675.922/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/8/2021). (...)” Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 664.592/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DE PROVA DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA PARA REVISTA PESSOAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os agentes da guarda municipal realizaram a abordagem após visualizarem o paciente "rapidamente se afastar de outras pessoas e dispensar drogas". Neste contexto, é legítima a prisão em flagrante realizada pela guarda municipal, quando verificada a situação de flagrância, precedida de justa causa para a revista pessoal. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 658682 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2021/0105328-4 - Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS) (grifos nossos).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DESCRITO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado ser o caso, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de Processo Penal - CPP. (...) 3. Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 8 anos, a reincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 603686 - SP - Relator: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK) (grifos nossos).

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Do afastamento da circunstância agravante da pena, prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j” do Código Penal

No tocante à agravante de ter o agente cometido o crime em ocasião de calamidade pública, em que pese o Decreto Legislativo nº 06 de 20 de março de 2020 ter reconhecido a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em virtude da atual pandemia ocasionada do coronavírus (COVID-19), in casu, não restou demonstrado que o agente tenha se aproveitado da situação para a prática do crime de tráfico de drogas, ausente prova de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta praticada pelo réu.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado da 12ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“O decreto de estado de calamidade pelo Governo Federal em razão da pandemia do novo coronavírus Covid19 não autoriza automaticamente o reconhecimento da referida agravante a todos os crimes praticados enquanto perdurar a calamidade. Necessária a existência de relação do tráfico com o estado de calamidade, valendo-se, por exemplo, o agente das facilidades que dela decorrer, que garanta a impunidade ou que o beneficie, de qualquer forma, o que não se revela nos autos.” (Apelação Criminal nº 1514467-07.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, Relator Paulo Rossi, 23 de março de 2021). (grifos nossos)

No mesmo sentido: Apelação Criminal 1509934-05.2020.8.26.0228 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator Sérgio Mazina Martins, de 14 de outubro de 2021, e

Habeas Corpus nº 629867/SP do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, de 01 de fevereiro de 2021. Assim, a circunstância agravante deve ser afastada.

Passo agora a aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase verifico que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas na segunda fase de aplicação de pena, ostenta outros dois antecedentes desabonadores. Com efeito, consoante se extrai da Folha de Antecedentes (fls. 40/43) e da Certidão (fls. 44/46), o réu possui: (a) condenação anterior pela prática do crime de pichação de edificação ou monumento urbano (Processo nº 0003846-91.2015.8.26.0004, da Vara Criminal do Foro Regional IV Lapa, com trânsito em julgado para a Defesa em 24/06/2019); (b) condenação anterior pela prática do crime de pichação de edificação ou monumento urbano (Processo nº 0006373-16.2015.8.26.0004, da Vara Criminal do Foro Regional IV Lapa, com trânsito em julgado para a Defesa em 16/05/2018); (c) condenação anterior pela prática do crime de roubo majorado (Processo nº 0069951-72.2016.8.26.0050, da 4ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado para a Defesa em 05/09/2018). Este histórico denota que o acusado tem conduta socialmente reprovável. As condenações anteriores não foram suficientes para corrigir sua conduta. Dessa forma, atenta aos antecedentes, fixo a pena base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 44/46), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Em terceira fase, insta salientar que é incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, posto que o acusado é reincidente e possui maus antecedentes, conforme retro mencionado. O § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 assim dispõe:

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”

Quanto ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, verifico que não há como fixar, no presente caso, regime diverso do inicial fechado para reprovação e prevenção do crime cometido, equiparado a hediondo, de consequências sociais muito severas, anotando-se que o réu é reincidente, não se olvidando a natureza e variedade de drogas que o réu trazia consigo.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o acusado FLAVIO HENRIQUE CORNELIO DA ROSA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583 dias-multa, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, o crime de tráfico é equiparado a hediondo, não se olvidando o risco que delitos desta espécie causam à ordem pública, na medida em que, na maioria dos casos, fomentam a violência e criminalidade. Registre-se, ainda, que o sentenciado é reincidente e estava em cumprimento de pena. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 22 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA